



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cristina Cambi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51209 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018 vertente

TRA

Parte_1 (ROMA, 14/04/1961), con il patrocinio dell'avv.

DELL'AIUTO GIANNI giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

Controparte_1 (VITERBO, 18/06/1963), con il patrocinio

dell'avv. DE MARTINO ROBERTO giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: separazione personale.

CONCLUSIONI

All'udienza del 07/02/2023 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, *Parte_1* premesso che in data 10/05/1987 contraeva in ROMA matrimonio concordatario con [...] *CP_1* e che dall'unione nascevano i figli *Per_1* (1993) e *Per_2* (1996), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile tanto che lo stesso da marzo 2018 si era allontanato dall'abitazione familiare di sua esclusiva proprietà e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* che non si opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze.

All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto disponendo che ognuno avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento, assegnava la casa familiare alla resistente con cui viveva il secondogenito *Per_2*, non economicamente autonomo, essendosi *Per_1* stabilito presso l'abitazione

paterna condotta in locazione, poneva a carico del padre il pagamento del 50% delle spese extra afferenti *Per_2*, disponeva che il padre avrebbe provveduto integralmente al mantenimento ordinario e non del figlio *Per_1* con lui convivente e la madre al mantenimento ordinario diretto del figlio *Per_2* con lei convivente oltre al pagamento del 50% delle spese extra al medesimo afferenti; quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.

Con sentenza non definitiva n. 4435 del 2020 il Tribunale dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.

Con ordinanza del 28/01/2021 il g.i., preso atto che *Per_2* (1996), convivente con la madre, aveva trovato nelle more un'occupazione lavorativa raggiungendo l'indipendenza economica e ritenuto, pertanto, che fossero venuti meno i presupposti per l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, dichiarava cessato l'obbligo del *Pt_1* di corrispondere il 50% delle spese extra per *Per_2*, revocava l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente *CP_1* intimandole di allontanarsene entro il 28/02/2021, assegnava il predetto immobile al ricorrente convivente con il figlio *Per_1* non ancora economicamente autosufficiente e, infine, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07/02/2023.

Alla predetta udienza il g.i., acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo *status* e non avendo alcuna delle parti formulato domanda di assegno di mantenimento, il

collegio non può che confermare l'ordinanza del 18/01/2021, prendendo atto che nelle more anche il figlio primogenito *Per_1* (1993) è divenuto economicamente autonomo, come dedotto dal padre convivente.

Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51209/2018 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;

fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, dà atto che la casa coniugale è nel godimento esclusivo del ricorrente, pieno proprietario, dal marzo 2021;

spese compensate.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 23/05/2023.

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi

Il Giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani